

Decreto 77

MODIFICA PLAN REGULADOR COMUNAL DE LA FLORIDA EN SENTIDO QUE INDICA

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

Fecha Publicación: 04-MAR-2014 | Fecha Promulgación: 15-OCT-2013

Tipo Versión: Única De : 04-MAR-2014

Url Corta: <https://bcn.cl/3rxuv>



MODIFICA PLAN REGULADOR COMUNAL DE LA FLORIDA EN SENTIDO QUE INDICA

Santiago, 15 de octubre de 2013.- Hoy se decretó lo que sigue:

Núm. 77.- Visto: El artículo 50 del DFL N° 458 (V. y U.), de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones; el artículo 6.1.12. del DS N° 47 (V. y U.), de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones; los artículos 2° y 9° de la ley N° 16.391; el artículo 12 letra i) del DL N° 1.305 (V. y U.), de 1975; el oficio ord. N° 438, de 4 de octubre de 2013, de la División de Desarrollo Urbano del Minvu; el ord. N° 4.487, de 2 de octubre de 2013, de la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo; el ord. N° 712, de 2 de octubre de 2013, del Alcalde de la I. Municipalidad de La Florida; el ord. N° 982, de 6 de noviembre de 2009, del Director del Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano, y los artículos 32 N° 6 y 35 de la Constitución Política de la República de Chile,

Considerando:

a) Que la comuna La Florida desde el año 2001 cuenta con un Plan Regulador Comunal propio.

b) Que dentro del territorio normado por el PRC existe un área constituida por un terreno de propiedad del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana -Serviu Metropolitano- de una superficie de 79.578,65 m2, correspondiente al lote dos del plano de subdivisión del lote B de la subdivisión de la Parcela 7 del Proyecto de Parcelación El Rincón, Rol SII 06400-00043, ubicado en calle Las Tinajas N° 4300, comuna de La Florida. Adquirido vía expropiación conforme res. ex. N° 6.916, del 15.12.2008, con miras a otorgar solución habitacional a los allegados de la comuna de La Florida.

c) Que el predio singularizado en el considerando precedente se inserta en el área de uso de suelo denominada U-Vev2: "Uso preferente-Vivienda y Equipamiento 2", donde se permite el uso de vivienda sin restricciones. Asimismo, se le aplica las condiciones de edificación del Área E-AB1: "Edificación Aislada Baja Densidad N° 1", que sólo permite una densidad de 10 viv/ha. De tal forma, y a pesar de contemplar el uso de suelo habitacional, la baja densidad que presenta lo torna incompatible para la realización en él de proyectos de viviendas sociales.

d) Que atendido a lo anterior, el Serviu Metropolitano solicitó al Minvu la elaboración de un proyecto de Modificación al Plan Regulador Comunal de La Florida, mediante la aplicación del Art. 50 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones -LGUC-, que contempla modificar la normativa referida a las condiciones de edificación en parte del terreno antes indicado, generando para ello una nueva Área en el Plan Regulador Comunal de La Florida, denominada Área E-AB6, Edificación Aislada Baja Densidad N° 6, para la cual se establece, entre otros indicadores, una densidad de 75 viviendas por hectárea. Lo que permitirá el desarrollo en parte del terreno de propiedad del Serviu de proyectos de integración social, enmarcado en programas habitacionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, permitiendo dar solución habitacional a un total de 676 familias.

e) El ord. N° 982, de 06.11.2009, del Director Serviu Metropolitano, dirigido

al Secretario Ministerial Metropolitano de Vivienda y Urbanismo solicitando la Modificación al PRC de La Florida vía aplicación del Art. 50 de la LGUC y envía expediente de modificación.

f) El ord. N° 1.395, de 22.02.2010, del Director del Serviu Metropolitano, dirigido al Director de Obras Municipales de La Florida, solicitando revisar el anteproyecto de Las Tinajas.

g) Ord. 5.059, de 01.11.2010, de la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo dirigido al Director Serviu Metropolitano, informa observaciones al análisis vial del Proyecto Modificación al PRC de La Florida, vía Art. 50 "Sector calle Las Tinajas N° 4300".

h) El ord. N° 626, de 18.07.2011, del Director (PT) Serviu Metropolitano, dirigido a la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, en respuesta al oficio citado en la letra precedente.

i) El of. ord. N° 5.569 (6.536) de 02.08.2011, del Director Serviu Metropolitano, dirigido al Sr. Alcalde de la I. Municipalidad de La Florida, por el cual remite el anteproyecto de Las Tinajas.

j) El ord. N° 609, de 18.08.2011, del Sr. Alcalde de la Municipalidad de La Florida, dirigido al Director Serviu Metropolitano, mediante el cual responde sobre anteproyecto Las Tinajas.

k) Los ord. Nos 3.870, 3.871, 3.872, 3.873, 3.874, todos de 26.08.2011, de la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, dirigidos al Alcalde de la I. Municipalidad de La Florida, al Secretario Regional Ministerial Metropolitano de Agricultura, al Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas-RMS, al Secretario Regional Ministerial Metropolitano de Transportes y a la Secretaría Ministerial Metropolitana de Salud, respectivamente, convocando a la revisión del proyecto de Modificación al PRC de La Florida, sector calle Las Tinajas N° 4300 vía aplicación Art. 50 LGUC, de acuerdo al punto 5.6. de la Guía para la Evaluación Ambiental Estratégica.

l) El ord. N° 3.923, de 30.08.2011, de la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, dirigido a la Subsecretaría de Medio Ambiente, convocando a la revisión del proyecto de Modificación al PRC de La Florida, sector calle Las Tinajas N° 4300 vía aplicación Art. 50 LGUC, de acuerdo al punto 5.6. de la Guía para la Evaluación Ambiental Estratégica.

m) El Acta de Reunión de fecha 08.09.2011, llevada a cabo en dependencias de la Seremi de Medio Ambiente RM dentro del marco de la EAE con los equipos de los organismos técnicos convocados.

n) El ord. N° 970, de 09.09.2011, del Alcalde de la I. Municipalidad de La Florida, dirigido a la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, por el cual remite observaciones al Informe Ambiental correspondiente de la Modificación al PRC de La Florida, sector Las Tinajas, dentro del marco de la EAE.

o) El Acta de Reunión de fecha 21.09.2011, llevada a cabo en dependencias de la Seremi de Medio Ambiente RM dentro del marco de la EAE con los equipos de los organismos técnicos convocados.

p) El ord. N° 537, de 21.09.2011, de la Secretaria Regional Ministerial de Agricultura (S), R.M.S., dirigido a la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, por el cual envía respuesta a revisión de proyecto de Modificación PRC dentro del marco de la Evaluación Ambiental Estratégica del proyecto de Modificación al PRC de La Florida, sector Las Tinajas, dentro del contexto de la Evaluación Ambiental Estratégica, concluyendo que carece de competencia sectorial en el marco de desarrollo de tal modificación.

q) El Acta de Reunión de fecha 29.09.2011, llevada a cabo en dependencias de la Seremi de Medio Ambiente RM dentro del marco de la EAE con los equipos de los organismos técnicos convocados.

r) El ord. N° 11.3381/11, de 24.10.2011, del Subsecretario del Ministerio del Medio Ambiente, dirigido a la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, por el cual formula observaciones al Informe Ambiental de la Modificación al PRC de La Florida, sector calle Las Tinajas N° 4300 vía aplicación Art. 50 LGUC.

s) El ord. N° 8.181, de 28.10.2011, del Sr. Secretario Regional Ministerial de

Transportes y Telecomunicaciones, RM, donde se pronuncia sobre la Evaluación Ambiental estratégica del proyecto Modificación al PRC de La Florida, sector calle Las Tinajas N° 4300 vía aplicación Art. 50 LGUC, en el marco de la Evaluación Ambiental.

t) El ord. N° 8.140, de 02.11.2011, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana, dirigido a la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, por el cual informa evaluación del proyecto Modificación al PRC de La Florida, sector calle Las Tinajas N° 4300 vía aplicación Art. 50 LGUC, en el marco de la Evaluación Ambiental.

u) El ord. SRM RMS N° 1.195, de 04.11.2011, de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas -RMS-, dirigido a la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, por el cual remite minuta con observaciones en relación al proceso de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) del proyecto Modificación al PRC de La Florida, sector calle Las Tinajas N° 4300 vía aplicación Art. 50 LGUC.

v) El ord. N° 808, de 23.12.2011, de la Jefa de la División de Desarrollo Urbano, dirigido al Secretario Ministerial Metropolitano de Vivienda y Urbanismo, por el cual formula observaciones en Minuta adjunta y devuelve expediente de solicitud de decreto supremo, para ser completado.

w) El ord. N° 5.264, de 17.11.2011, por el que el Secretario Ministerial Metropolitano de Vivienda y Urbanismo responde las observaciones y remite al Subsecretario del Medio Ambiente la segunda versión -corregida- del Informe Ambiental de proyecto de Modificación al PRC de La Florida, sector calle Las Tinajas N° 4300 vía aplicación Art. 50 LGUC.

x) El ord. N° 11.4238/11, de 23.12.2011, del Subsecretario del Ministerio del Medio Ambiente, a la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, remite Informe Consolidado de Observaciones a la segunda versión del Informe Ambiental de la Modificación al PRC de La Florida, el cual señala en el antepenúltimo párrafo: "Por lo anterior, y en razón de las observaciones realizadas, se concluye que la segunda versión del Informe Ambiental de la Modificación del Instrumento de Planificación Territorial denominado "Plan Regulador Comunal de La Florida, calle Las Tinajas N° 4300, vía aplicación Art. 50 de la LGUC", presenta los contenidos mínimos".

y) Que el proyecto de Modificación al PRC de La Florida -dentro del marco de la Evaluación Ambiental Estratégica- fue enviado en consulta tanto a los organismos competentes, al Municipio, como al Ministerio del Medio Ambiente. El que fuera considerado favorablemente, siendo aprobado por los organismos consultados al efecto, según dan cuenta los ordinarios mencionados en los considerandos o), q), r), s), t), w) y jj) precedentes.

z) La exposición al público del contenido del Proyecto de la Modificación al Plan Regulador Comunal, llevada a cabo desde el 02.01.2012 al 13.01.2012, ambas fechas inclusive, en dependencias del Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Seremi Minvu RM, lo cual fuera informado a la comunidad por medio del correspondiente aviso de prensa publicado en el diario El Mercurio con fecha 21.12.2011, sin que se recibiera observación alguna.

aa) Que la consideración ambiental y de desarrollo sustentable a incorporar en el proyecto de Modificación al PRC de La Florida (dentro del contexto del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica aplicado al caso que nos ocupa), se encuentra contenida en el Informe Ambiental que -como Anexo a la Memoria Explicativa- se entiende formar parte de esta última y del presente decreto. Indicándose a tal efecto, como criterio y/o consideración ambiental y de desarrollo sustentable, aquel relativo a "la densificación de las áreas urbanas consolidadas, evitando el crecimiento urbano informal y promoviendo la calidad de vida tanto social como ambiental."

bb) El criterio de sustentabilidad y objetivos ambientales del plan se encuentran consignados en el punto 3 del Informe Ambiental referido en el considerando precedente, que apunta "a priorizar la densificación de las áreas urbanas consolidadas, evitando el crecimiento urbano informal y promoviendo la calidad de vida, tanto social como ambiental". Lo cual posibilitará residir a 676

familias de escasos recursos originarias en la misma comuna de La Florida, evitando su desplazamiento a sectores periféricos. Asimismo, es un criterio de sustentabilidad "el otorgar una solución social con consideraciones ambientales a familias de bajos recursos de la comuna de La Florida".

cc) El criterio e indicador de seguimiento destinado a controlar la eficacia del plan se encuentra consignado en el punto 6 del Informe Ambiental relativo a la concretización de áreas verdes, criterio que presenta como indicador la correcta ejecución de las áreas verdes públicas y privadas, cuya medición se logra con la entrega final de la obra.

dd) El criterio e indicador de rediseño a considerar en el plan se encuentra consignado en el punto 7 del Informe Ambiental relativo a la "demanda de uso de suelo para crecimiento urbano del sector", que presenta como indicador el "comportamiento de la demanda de suelo urbano y la relación con la oferta definida y abarcada por el proyecto", cuyo parámetro se logrará "Cuando el coeficiente de constructibilidad llegue a un 90% de su capacidad total".

ee) El Ord. N° 1.142, de 23.03.2012, del Secretario Ministerial Metropolitano de Vivienda y Urbanismo, dirigido a la Jefa División de Desarrollo Urbano, remitiendo expediente corregido del proyecto Modificación al PRC de La Florida, sector calle Las Tinajas N° 4300 vía aplicación Art. 50 LGUC, para aprobación por decreto ministerial.

ff) El oficio N° 147, de 11.04.2012, de la Jefa División de Desarrollo Urbano, dirigido al Jefe División Jurídica -MINVU, por el cual remite PRC La Florida- Modificación calle Las Tinajas N° 4300, art. 50° LGUC, para dar curso a la tramitación de la dictación del decreto supremo.

gg) El ord. N° 3.705, de 12.08.2013, de la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, dirigido al Alcalde I. Municipalidad de La Florida, solicitando pronunciamiento sobre proyecto.

hh) El ord. N° 8.489, de 16.08.2013, de Directora Serviu Metropolitano (S), dirigido a la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo (S), por el cual adjunta antecedentes.

ii) El ord. N° 621, de 19.08.2013, del Alcalde I. Municipalidad de La Florida, dirigido a la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, por el cual envía pronunciamiento municipal sobre el proyecto de modificación de PRC.

jj) El ord. N° 3.977, de 02.09.2013, de la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, dirigido a la Jefa de la División de Desarrollo Urbano, por el cual remite 2° expediente del proyecto de Modificación al PRC de La Florida, sector calle Las Tinajas N° 4300 vía aplicación Art. 50 LGUC, para su aprobación por decreto ministerial.

kk) El ord. N° 408, de 03.09.2013, de Jefa de la División de Desarrollo Urbano a Jefe División Jurídica, remite 2° expediente, que reemplaza anterior, para la confección del decreto supremo respectivo.

ll) El ord. N° 13, de 23.09.2013, de Jefa División Jurídica (S) a Jefa DDU, devuelve 2° expediente con observaciones que indica.

mm) El ord. N° 4.487, de 02.10.2013, de la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, dirigido a la Jefa de la División de Desarrollo Urbano, complementa ordinario anterior N° 3.977, de 2013, que remite 2° expediente, para aprobación por decreto ministerial.

nn) El ord. N° 712, de 02.10.2013, del Alcalde I. Municipalidad de La Florida, dirigido a la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, que contiene pronunciamiento municipal complementario sobre el proyecto de modificación de PRC.

oo) El ord. N° 438, de 04.10.2013, de la Jefa de la División de Desarrollo Urbano, dirigido al Jefe División Jurídica, por el que responde observaciones y remite antecedentes que complementan 2° expediente.

pp) El ord. N° 388, de 27 de enero de 2014, de la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, dirigido al Subsecretario del Ministerio del Medio Ambiente, que informa sobre los ajustes introducidos al proyecto Modificación PRC La Florida, Sector calle Las Tinajas,

Decreto:

Artículo 1°.- Modifícase el Plan Regulador Comunal de La Florida, aprobado mediante resolución N° 47, del Gobierno Regional Metropolitano, de fecha 6 de diciembre de 2000, publicada en el Diario Oficial de fecha 17 de agosto de 2001, y rectificada por resolución N° 80 del Gobierno Regional Metropolitano, de fecha 7 de noviembre de 2001, publicada en el Diario Oficial de fecha 12 de enero de 2002, y sus modificaciones, en el sentido de sustituir la normativa aplicable al terreno delimitado por línea poligonal cerrada definida por los puntos J'-D'-E-F-G-H-I-J', que es parte del lote de propiedad de Serviu Metropolitano, ubicado en calle Las Tinajas 4300, comuna de La Florida, correspondiente a parte de la Zona E-AB1, reemplazándola por la que se indica en el artículo 2° de este decreto, de conformidad a lo señalado en la Memoria Explicativa y en el informe de factibilidad correspondiente y a lo graficado en el Plano MPRCLF/2013, denominado "Modificación Plan Regulador Comunal de La Florida, calle Las Tinajas N° 4300, Rol SII 06400-00043", confeccionado a escala 1:2.000, por la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, que modifica el plano PRCLF-1 de Edificación del Plan Regulador Comunal de La Florida, todos documentos que por el presente decreto se aprueban.

Artículo 2°.- Agrégase en el artículo 35 de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de La Florida, al final del cuadro inserto correspondiente a las "Áreas Características de Edificación", la siguiente nueva fila 13:

SIGLA	DESCRIPCION		
	TIPO DE EDIFICACION	DENSIDAD	EDIFICACION COMPLEMENTARIA
13. E-AB6	Aislada	Baja N°6	No tiene

Artículo 3°.- Agrégase en el artículo 39 de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de La Florida, relativo a Condiciones de Edificación, a continuación del cuadro N° 12, el siguiente cuadro N° 13:

13. Área E-AB6 (Edificación aislada Baja densidad N° 6)										
	Coefficiente de Ocupación de Suelo	Coefficiente de Constructibilidad	Alturas máximas de Edificación	Sistemas de Agrupamiento de las Edificaciones	Rasante	Distanciamiento mínimo a medianeros	Adosamiento	Antejardín (m)	Estacionamientos	Densidad Bruta Máxima (Viv/há)
Vivienda	0,65	2,0	14,0	aislado	70°	OGUC	OGUC	5	Art. 15	75
Equipoamiento	0,5	1,25	7,0	aislado	70°	4	No	5	Art. 15	---

Artículo 4°.- Establézcase para la nueva Área E-AB6 (Edificación Aislada Baja densidad N° 6), indicada en el Cuadro N° 13 del artículo 39 de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de La Florida, una superficie de Subdivisión Predial Mínima de 140 m2.

Artículo 5°.- Modifícase Plano PRCLF-1, graficando en él la nueva Área E-AB6 (Edificación Aislada Baja densidad N° 6), sobre el territorio delimitado por la línea poligonal cerrada definida por los puntos J'-D'-E-F-G-H-I-J', graficada en el plano MPRCLF/2013, "Modificación Plan Regulador Comunal de La Florida calle Las Tinajas N° 4300, Rol SII 6400-00043".

Anótese, tómese razón y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE,

Presidente de la República.- Rodrigo Pérez Mackenna, Ministro de Vivienda y Urbanismo.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Fernando Fondón Rojas, Subsecretario de Vivienda y Urbanismo Subrogante.